

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7244/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด เลย
นาย เต้จ เชื้อเดช กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 63, มาตรา 64

การที่จำเลยทั้งห้ากับพวกร่วมกันชักชวนและนำพาบุคคลต่างด้าว 22 คน ให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วร่วมกันจัดหาพาหนะให้บุคคลต่างด้าวเหล่านั้นโดยสารเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร อันเป็นการอุปการะช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร รวมถึงการร่วมกันช่วยเหลือ ซ่อนเร้นเพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการถูกจับกุม ล้วนเป็นการกระทำความผิดที่เป็นภัยอันตรายต่อประเทศชาติทั้งในด้านความมั่นคงและด้านสังคมอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นช่องทางให้คนต่างด้าวเข้ามาปลอมตัวเป็นคนสัญชาติไทยและเข้ามาก่ออาชญากรรมทั้งที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรงอยู่เนือง ๆ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพของคนไทย สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจให้แก่คนไทยโดยใช่เหตุ ยิ่งกว่านั้น คนต่างด้าวบางรายยังนำโรคติดต่อที่ยากต่อการบำบัดรักษา สร้างปัญหาทางด้านสาธารณสุขให้แก่คนในชาติอีกด้วย

ลักษณะการกระทำความผิดของ จำเลยทั้งห้ากับพวกถือเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรงไม่มีเหตุที่จะรอการลงโทษ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 15, 57, 67, 91 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 63, 64 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91

จำเลยทั้งห้าให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 63, 64 (ที่ถูกมาตรา 63 วรรคหนึ่ง, 64 วรรคหนึ่ง) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยทั้งห้าเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย จำคุกคนละ 2 ปี ฐานร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้น เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม จำคุกคนละ 1 ปี และจำเลยที่ 1 กับที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 57, 67, 91 ฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี ฐานเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 1 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 5 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 4 ปี ส่วนจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 จำคุกคนละ 3 ปี จำเลยทั้งห้าให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี 6 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี และจำคุกจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 คนละ 1 ปี 6 เดือน

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งห้าฎีกาขอให้รอกการลงโทษ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในข้อหาความผิดที่จำเลยทั้งห้ากับพวกร่วมกันกระทำการชักชวนและนำพาบุคคลต่างด้าวจำนวน 22 คนให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วร่วมกันจัดหาพาหนะให้บุคคลต่างด้าวเหล่านั้นโดยสารเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร อันเป็นการอุปการะช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร รวมถึงการร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้นเพื่อให้คนต่างด้าวที่จำเลยทั้งห้ากับพวกชักชวนและนำพาเข้ามาในราชอาณาจักรพ้นจากการถูกจับกุม ล้วนเป็นการกระทำความผิดที่เป็นภัยอันตรายต่อประเทศชาติทั้งในด้านความมั่นคงและด้านสังคมอย่างมาก กล่าวคือ นอกจากจะเป็นช่องทางให้คนต่างด้าวเหล่านั้นเข้ามาปลอมตัวเป็นคนสัญชาติไทยและเข้ามาก่ออาชญากรรมทั้งที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรงอยู่เนื่อง ๆ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาแย่งอาชีพของคนไทยสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจให้แก่คนไทยโดยใช้เหตุยิ่งกว่านั้นคนต่างด้าวบางรายยังนำโรคติดต่อที่ยากต่อการบำบัดรักษา สร้างปัญหาทางด้านสาธารณสุขให้แก่คนในชาติอีกด้วยลักษณะการกระทำความผิดของจำเลยทั้งห้ากับพวกดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรงประเภทหนึ่ง เฉพาะอย่างยิ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อีกต่างหาก พฤติการณ์ของจำเลยทั้งห้ากับพวกจึงสมควรต้องถูกลงโทษถึงขั้นจำคุกไม่มีเหตุที่จะรอกการลงโทษตามที่จำเลยทั้งห้าฎีกาขอมาที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งห้าโดยไม่รอกการลงโทษนั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของจำเลยทั้งห้าฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-อมร วีรวงศ์-วิชัย ชื่นชมพูนุท)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ